

1500448-44.2021.8.26.0136

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. APREENSÃO DE 197 KG DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ADICIONAIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500448-44.2021.8.26.0136 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500448-44.2021.8.26.0136

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2240054/2021 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 14439080 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 2240054 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NORIVAL PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

NORIVAL PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 147, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, em concurso material (denúncia às fls. 53/54).

Consta na peça acusatória que desde data incerta até o dia 06 de agosto de 2021, por volta das 12h50min, na Rua Azaleias, 100, Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Cerqueira César, o réu supostamente possuía no interior de sua residência, uma espingarda calibre 28, marca Rossi, e 09 munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 12h50min, no interior de uma casa localizada na Rua Azaleias, 100, Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Cerqueira César, o réu, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, teria ameaçado, de mal injusto e grave, sua nora Silmara Cristina Nunes de Oliveira.

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2021 (fls. 57/58).

O réu foi citado (fl. 68) e ofereceu resposta à acusação (fls.72/73).

O réu teve sua revelia decretada, uma vez que mudou e não comunicou o Juízo (fl.109).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, os informantes Bruno Batista Pereira e Adriana Pereira e a testemunha Wagner Flausino de Oliveira (fls. 185/186).

Encerrada a instrução, na sequência realizaram-se os debates orais (fls. 185/186).

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu por fragilidade probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

O artigo 12 da Lei nº 10.826/03 assim descreve o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

" Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa."

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas à posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar tal conduta.

É crime de mera conduta, consumando-se no momento da ação, independentemente de qualquer resultado.

Como aponta o texto legislativo, para a incidência do tipo se exige que o local seja o interior de residência, desde que esta seja sua, ou local de trabalho, desde que seja o réu o titular ou o responsável pela empresa.

No tocante ao artigo 147 do Código Penal assim descreve o delito de ameaça:

"Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação."

O tipo objetivo consiste na conduta de intimidar alguém com a promessa de causar mal injusto e grave, pouco importando se o agente tenha o propósito de executar o que promete.

O dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e consciência de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui elemento subjetivo. Basta a intenção de intimidar, traduzido em palavras ou atos capazes de provocar temor na vítima. O estado de ira ou cólera não exclui o dolo, mas, pelo contrário, a ira e a cólera reforçam a ameaça e causam ainda mais temor na vítima.

O objeto material é a pessoa da vítima, enquanto que o objeto jurídico é a paz de espírito, a segurança e a liberdade da pessoa humana.

É crime formal e se consuma no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça; o delito se consuma ainda que a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave.

No caso, ficou comprovada a existência dos crimes e a autoria.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 3/7), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 8), pelo laudo pericial (fls. 20/27) e pela prova oral colhida aos autos (relatório final de fls. 43/44).

A autoria também é certa.

A vítima Silmara Cristina Nunes de Oliveira declarou, na Delegacia de Polícia, que "no dia dos fatos, estava fazendo almoço, sendo que seu sogro, o sr. Norival Pereira, começou a reclamar que tinha pimenta junto com a farinha na qual a declarante utilizava para preparar o almoço.Foi então que a declarante respondeu: "PODE COMER SOSSEGADO SOGRO, QUE NÃO TEM PIMENTA" (SIC) e Norival respondeu: "SE EU ESTOU FALANDO QUE TEM É POR QUE TEM"(SIC). Nesse instante, a declarante ficou

assustada com a reação de Norival e disse: "NOSSA SOGRO, POR QUE RESPONDER ASSIM" (SIC). Foi então que Norival levantou-se da mesa e foi para seu quarto, mas não parou de reclamar segundo a declarante, dizendo que, se continuar assim, eles iriam ver e ameaçou de pegar um facão, sendo que a declarante disse: "ENTÃO PEGA O FACÃO, VAMOS VER O QUE VOCÊ VAI FAZER" (SIC), contudo Norival acabou não pegando o facão. A declarante, nervosa, ligou para a filha de Norival, a sra. Adriana, a qual compareceu até a casa da declarante, porém Norival já tinha saído. (...) (fl.11). Em Juízo, disse que estava almoçando com o réu, quando ele viu um desenho de tomate na farinha, mas a depoente lhe disse que poderia comer porque não havia tomate na farinha. Entretanto, o acusado começou a ficar nervoso e lhe disse que pegaria a arma e daria um tiro nela e em seu marido. Relatou que o acusado tinha uma espingarda na casa. Disse que ele a ameaçou, mas não pegou a arma. A vítima disse que ficou com medo dele. Relatou que ligou para a filha dela e esta veio até a casa. (fls. 185/186).

A informante Bruno Batista Pereira relatou, em solo policial, que: "no dia dos fatos, estava se arrumando para ir trabalhar, quando seu pai, o sr. Norival, começou a reclamar que a farinha que sua esposa estava utilizando continha pimenta do reino e tomate, foi então que o declarante disse: "NÃO TEM TOMATE PAI, TEM APENAS PIMENTA DO REINO" (SIC), contudo Norival continuou reclamando e disse que não iria comer, levantou-se da mesa e foi para seu quarto, porém, não parou de reclamar, sendo assim, iniciou-se uma discussão, sendo que Norival disse: "SE NÃO PARAREM DE DISCUTIR, EU VOU PEGAR MEU FACÃO E VOCÊS VÃO VER" (SIC). A esposa do declarante, nervosa, ligou então para Adriana, sendo que Adriana compareceu até a residência, porém, Norival já tinha ido embora. Adriana, vendo o declarante e Silmara nervosos, decidiu ligar para a polícia militar, a qual compareceu até o local, oportunidade em que o declarante autorizou a entrada dos policiais militares, sendo assim, iniciou-se uma busca por uma arma de fogo que o sr. Norival tinha guardada, após a busca, os policiais militares lograram êxito em encontrar a arma de fogo de Norival, bem como algumas munições. (...) (fl.12).

Em Juízo, disse que, no dia dos fatos, teve uma confusão na hora do almoço. Relatou que a discussão entre seu pai e sua esposa começaram a discutir por causa de uma farinha, uma vez que seu pai não pode comer tomate e este achou que na farinha tinha tomate. Relatou que seu pai ameaçou de morte, dizendo que pegaria a espingarda e daria um tiro em sua cabeça e outro tiro na cabeça de sua esposa. Relatou que não pegou arma só falou. Disse que sua esposa ficou com muito medo de seu pai. O depoente disse que sua irmã chamou a Polícia e presenciou quando os policiais encontraram a arma e as munições, além disso, havia um monte de facas. (fls. 185/186).

A informante Adriana Pereira disse, na Delegacia de Polícia, que "no dia dos fatos, recebeu uma ligação de sua cunhada Silmara, a qual estava muito nervosa, oportunidade em que relatou à declarante que estava sofrendo ameaças do sr. Norival Pereira, que estava utilizando-se de um facão, sendo assim, a declarante foi até a casa de Silmara para verificar o ocorrido, porém Norival já tinha saído, foi então que Silmara relatou que não aguentava mais essa situação, pois Norival sempre foi explosivo, inclusive a declarante relatou que, no passado, Norival já veio a agredir sua genitora." (fl.13).

Em Juízo, contou que no dia dos fatos, estava em sua casa, era hora do almoço, quando sua cunhada lhe telefonou dizendo que estava tendo uma discussão e seu pai havia os ameaçado. Dirigiu-se até a casa de seu pai, entretanto, ele não se encontrava lá. Relatou que chamou a polícia, porque se preocupou com seus sobrinhos que são crianças. A polícia localizou a arma na residência. Disse que sua cunhada lhe contou que seu pai os ameaçou com um facão. Relatou que sua cunhada estava com medo e chorando. (fls. 185/186).

A testemunha Wagner Flausino de Oliveira, Policial Militar, declarou, em solo policial, que "FOI ACIONADO VIA COPOM PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO, ONDE A VÍTIMA ADRIANA, RELATAVA QUE SEU PAI NORIVAL ESTAVA MUITO ALTERADO E QUE HAVIAM DISCUTIDO, RELATOU AINDA QUE SEU PAI SEMPRE A AMEAÇA, BEM COMO OS DEMAIS MORADORES DA RESIDÊNCIA. QUE SE DESLOCOU ATÉ A RUA DAS AZALEIAS Nº100, ONDE NO LOCAL ESTAVAM AS PARTES ADRIANA, BRUNO E SILMARA, AS QUAIS RELATARAM QUE NORIVAL ANDAVA PORTANDO

ALGUMAS FACAS NA CINTURA E TINHA GUARDADO EM SUA RESIDENCIA UMA ESPINGARDA QUE FICARIA GUARDADA DENTRO DE UM BAÚ. QUE DEVIDO AOS FATOS, SOLICITOU AUTORIZAÇÃO PARA ADENTRAR A RESIDENCIA, E, APÓS MINUCIOSA BUSCA, JUNTO COM SEU COLEGA DE FARDA EMERSON, LOCALIZOU, ATRÁS DE UM ARMÁRIO DA COZINHA, UMA ESPINGARDA SEM MARCA, CALIBRE 28, BEM COMO MUNIÇÕES QUE ESTAVAM DENTRO DE UM BAÚ PLÁSTICO, NO QUARTO DE NORIVAL. QUE ENTÃO SAIU EM DILIGENCIAS, JUNTO COM O POLICIAL EMERSON, NO INTUITO DE LOCALIZAR NORIVAL, E LOGROU EXITO EM LOCALIZÁ-LO PRÓXIMO A SAÍDA DA CIDADE, QUE REALIZADA ABORDAGEM, NORIVAL DISSE ESTAR INDO ATE A CASA DE SUA IRMÃ LÚCIA POIS HAVIA DISCUTIDO COM SEUS FAMILIARES A ALGUNS MINUTOS ATRÁS. QUE ENTÃO CONDUZIU AS PARTES ATE ESTE PLANTÃO PARA PROVIDENCIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA." (fl. 14).

Em Juízo, disse que recebeu um chamado via COPOM. Dirigiram-se até o local e realizaram buscas na residência e localizaram uma espingarda desmontada atrás de um armário da cozinha e as munições em um baú. Relatou que Silmara estava agitada e o réu não estava no local. Localizaram também mais de 10 facas. Posteriormente, encontraram o réu e em sua posse havia uma faca e um martelo. Disse que ele estava normal e disse que havia discutido com sua nora e seu filho e se dirigia a casa de sua irmã. (fls. 185/186).

O réu, interrogado na Delegacia de Polícia, disse que "no dia dos fatos estava em seu quarto, trocando de roupa, foi então que Silmara tentou adentrar em seu quarto, foi então que o declarante ficou nervoso, pois o declarante poderia estar sem roupas e Silmara poderia vê-lo. Segundo o declarante esse foi todo o motivo de toda a discussão, o declarante nega que tenha feito ameaças com faca contra Silmara e Bruno, bem como nega ter feito ameaças e agressões, no passado, contra sua esposa falecida. Em relação a arma de fogo encontrada em sua casa, disse: "EU UTILIZAVA A ESPINGARDA PARA CAÇAR JAVALI QUE DESTRUÍA LAVOURAS" (SIC)." (fl.16).

Interrogado em Juízo, o réu negou os fatos. Disse que não ameaçou sua nora. Relatou que ele teve que fazer o almoço e não deixou seu filho e sua nora comerem. Relatou que a espingarda era de seu falecido pai, o qual lhe deu de presente. Relatou que quem deveria ter registrado a arma era seu pai. (fls. 185/186).

Os depoimentos do Policial, da vítima e dos informantes foram uniformes e coerentes, amparado por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia.

Os Policiais, em diligência à residência do réu, localizaram uma espingarda, com munições que estavam atrás de um armário na cozinha, dentro de um baú de plástico, que o réu mantinha em sua residência, sem o devido registro e autorização para posse, estando em desacordo, portanto, com determinação legal.

Anoto que não há motivo para que os Policiais incriminassem indevidamente o réu. De fato, não há qualquer prova, motivo ou indício de que os Policiais tenham falseado a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Na verdade, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes esse crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

"AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE FERNANDO GONCALVES GIMENES. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FABIANO INACIO DA SILVA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. APREENSÃO DE 197 KG DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ADICIONAIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)" (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Ressalto, ademais, que a arma e a munição foram devidamente periciadas. O laudo pericial de fls.20/27 é conclusivo no sentido de que:

“(...) São de calibre nominal 28 Ga.

A arma mostrou-se apta a realização de disparos.

A arma, no estado que se encontra, apresenta potencialidade de causar lesões contusas e/ou perfuro-contusas, dependendo da habilidade do operador.

A pesquisa de resíduos de pólvora combusta (nitritos) nesta arma apresentou resultado negativo.

(Cumpra esclarecer que o resultado negativo do exame realizado pode significar ausência de resíduos de pólvora combusta (nitritos) na peça periciada, bem como, presença dos referidos resíduos em quantidade inferior a detectável pela metodologia utilizada. Consigna-se, desta maneira, que o exame realizado por si só, não pode ser considerado como prova técnica contundente, única e definitiva para se estabelecer a correlação existente entre o vestígio detectado ou não, e o fato questionado).

Os cartuchos se mostraram eficazes nos exames realizados . (...)”.

O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não sendo necessário para sua consumação qualquer resultado naturalístico.

Ademais, no caso, os Policiais encontraram a arma e as munições, o que demonstra que o artefato estava em situação de pronta utilização pelo réu.

Diante disso, restou violado o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Nesse sentido há julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO - Porte e Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Recurso da defesa - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Confissão dos réus amparadas no restante das provas produzidas nos autos - Artefato desmontado e desmuniado - Irrelevância - Crime de perigo abstrato - Conduta típica e antijurídica - Condenações de rigor - Penas e regimes bem dosados - Sentença mantida - Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 0002193-24.2015.8.26.0111; Rel. Salles Abreu; 11ª Câmara de Direito Criminal; j. 13/11/2019).

Em relação ao crime de ameaça, de igual modo, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu.

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo réu não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada nos autos. A Defesa não infirmou o restante do contexto probatório, que lhe é contrário.

Por outro lado, o depoimento da vítima, assim como o da testemunha e informantes foram uniformes e coerentes, amparado por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo.

A vítima confirmou em Juízo a ameaça de morte sofrida pelo réu, o qual ameaçou dar um tiro em sua cabeça e de seu marido.

O caso apurado é típico de violência doméstica, em que o agressor se desentende com a vítima no âmbito familiar por motivos banais. Aponto que os delitos ocorridos neste contexto merecem um cuidado e análise maior por parte do Estado, que deve agir na prevenção e repressão desses crimes, evitando, assim, alguns tristes desfechos que ainda presenciamos com frequência nos dias atuais.

Destaca-se, também, que em hipóteses delitivas como a presente, que ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima, quando segura e uníssona como se dá nestes autos, constitui prova de relevante importância a ser considerada para a condenação do agente.

Como visto acima, o crime de ameaça se consumou por meio das palavras proferidas pelo réu, causando fundado temor na vítima.

Com efeito, a análise do conjunto probatório não deixa dúvida acerca da responsabilidade criminal do réu em relação às condutas narradas na denúncia, de modo que inviável a absolvição por ausência de provas.

Como se observa, todos os elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais estão

comprovados além de qualquer dúvida razoável, de modo que a condenação do réu é medida que se impõe. Ademais, não há causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade aptas a afastar a responsabilidade penal.

Passo à dosimetria das penas (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, "caput", CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo as penas-bases nos mínimos legais de 1 mês de detenção para o crime de ameaça e de 1 ano de detenção e 10 dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Consigo que a aplicação somente da pena de multa, cominada alternativamente no tipo penal do artigo 147 do Código Penal, não é suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal (ser o agente menor de vinte e um, na data do fato, ou maior de setenta anos, na data da sentença) e a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), mantenho a pena anteriormente dosada em relação ao crime de ameaça, considerando que os efeitos de ambas as circunstâncias compensam-se (AgRg nos EDcl no AREsp 1826848/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Em relação ao crime previsto na Lei nº 10.826/03, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal (ser o agente menor de vinte e um, na data do fato, ou maior de setenta anos, na data da sentença), porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, deixo de valorá-la, em observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente aplicada. Não concorrem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho as penas anteriormente aplicadas.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 1 ano e 1 mês de detenção e 10 dias-multa.

Na falta de comprovação da capacidade econômica do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito e devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com ameaça à pessoa (artigos 44, CP). Nesse sentido é o Enunciado da Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Cabível, contudo, a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, eis que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão condicional da pena. Desse modo, deve ser concedido ao réu a suspensão condicional da pena, ficando a execução suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, dentro do qual o réu fica sujeito às seguintes condições: a) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 07 (sete) dias, sem autorização do Juiz.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão acusatória para CONDENAR o réu NORIVAL PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 147, caput, c/c os artigos 65, I, e 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA pelo prazo de 2 (dois) anos, dentro do qual o réu fica sujeito às seguintes condições: a) comparecimento

pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 7 (sete) dias, sem autorização do Juiz.

O réu poderá recorrer sem ser recolhido ao cárcere, pois respondeu a todo o processo em liberdade, não se justificando a decretação de sua custódia cautelar neste momento processual.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/ 2003, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique(m)-se a(s) vítima(s), nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Cerqueira Cesar, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA